

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2166/2531

นายวีรวิทย์ จิระดำรงชัยฯ

โจทก์

บริษัท กิจกมลสุขโกศล จำกัด

จำเลย

นายไกรฤกษ์ จิระดำรงชัย ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 55

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ อุทธรณ์ของโจทก์มีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 54)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้างจ่ายพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน 7,155 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 7,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยฟ้องแย้งขอให้โจทก์ชดใช้เงินจำนวน 8,568 บาท ให้แก่จำเลย พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้จำเลยเสร็จสิ้นศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชดใช้เงินจำนวน 8,568 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 22 เมษายน 2531 อันเป็นวันครบกำหนดเวลาที่โจทก์ต้องชำระหนี้ตามหนังสือทวงหนี้จนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลย

โจทก์อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 47,48)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ